

1501420-17.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MAURICIO GARIBE

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... pessoa que, eventualmente, vem a conhecer de um roubo, não se podendo cogitar de parcialidade.

Aliás, acerca da importância da palavra da vítima: "ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. A cada dia mais se justifica a extrema valia à declaração da vítima, que incrimina com destemor agente que ousa cometer roubo, sem embargo da notória gravidade da infração e que bem personifica ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP - 1ª Vara Criminal

Largo São Bento, s/nº, Centro - CEP 13201-035, Jundiaí-SP

Fone: (11) 2136-6221 - E-mail: jundiai1cr@tjsp.jus.br

Horário de atendimento ao público: 13h00min às 17h00min

1501420-17.2022.8.26.0544 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 30 de novembro de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, Estado de São Paulo, Doutor Mauricio Garibe. Eu, Nara Visousan Santos do Nascimento, Assistente Judiciário.

SENTENÇA

Processo nº:

1501420-17.2022.8.26.0544 - 2022/001122

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Réu:

CHARLES JUNIOR FERREIRA ALVES

Prioridade Idoso

Juiz de Direito: Dr. MAURICIO GARIBE

Vistos.

CHARLES JUNIOR FERREIRA ALVES, qualificado nos autos, está sendo processado por infração ao disposto no artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, porque no dia 31 de maio de 2022, entre 12h30min. e 14h, na Rodovia Anhanguera, entre os quilômetros 63 e 64, juntamente com outros quatro indivíduos não identificados, em concurso, previamente ajustados e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida contra a vítima Odilon Aparecido Ribeiro, que teve sua liberdade restringida, teria subtraído, para eles, o caminhão Volvo/VM 330 8X2R, de cor prata, placas GDA1G55, pertencente à empresa Comtécnica Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. e o celular, marca Samsung, de cor roxa, pertencente à vítima Odilon Aparecido Ribeiro.

Oferecida e recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta, sobrevindo audiência de instrução, debates e julgamento.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a integral procedência da ação penal. Quanto à dosimetria da pena, requereu não seja reconhecida a atenuante da confissão, sejam reconhecidas as causas de aumento previstas na denúncia, bem como com a fixação de regime fechado para início de cumprimento da pena.

A Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição do acusado, diante da fragilidade probatória e, subsidiariamente, pela desclassificação do crime tipificado na denúncia para o crime de receptação. Em caso de condenação, quanto à dosimetria da pena, requereu: a fixação da pena-base no mínimo legal; a fixação de regime inicial diverso do fechado, bem como seja considerado o tempo de prisão do acusado, com fundamento no artigo 387, §2º, do CPP e o direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

DECIDO

A materialidade da infração penal imputada ao réu restou comprovada por meio do auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, autos de entrega de fls. 17/18, 29 e 54, comprovante de depósito de fl. 86, bem como pelo depoimento pessoal da vítima e do representante da vítima, bem como pela oitiva de duas testemunhas de acusação, colhidos em audiência.

No tocante à autoria, verifica-se que, em juízo, o réu negou a autoria delitiva, aduzindo, em síntese, que foi contratado por um indivíduo chamado Mateus apenas para transportar um caminhão até Jarinu, pela quantia de R\$ 1.000,00. Afirmou que pegou o caminhão na churrascaria Passo Fundo e foi abordado pela Polícia ainda na rua de baixo. Disse que não é habilitado, foi contratado no lavacar onde trabalha e que o indivíduo o pegou num Fox Preto e o deixou na frente do caminhão. Havia recebido R\$ 500,00; o restante receberia na entrega do veículo.

Assim, apreciadas autoria e materialidade, passo à análise dos argumentos expendidos pelas partes, em cotejo com a prova produzida sob o crivo do contraditório.

E, em tal contexto, entendo que a ação penal procede, integralmente.

Não merece qualquer credibilidade a versão apresentada pelo acusado, até porque não comprovada por qualquer meio de prova. Não se olvide, outrossim, que o réu negou quando ouvido na polícia, não apresentando nenhuma justificativa plausível para o seu proceder.

Ouvida em juízo, a vítima Odilon Aparecido Ribeiro afirmou não ter condições de reconhecer os autores dos fatos, pois não guardou a fisionomia deles. Ademais, esclareceu que tinha acabado de fazer uma entrega em Cajamar quando foi abordado, por volta de 12h, próximo ao km 37 da Rodovia Anhanguera. Disse que passou um carro o alertando que algo tinha caído da carreta e que resolveu conferi 5 km a frente, acreditando não haver mais perigo. Estacionou e deu a volta no veículo, deparando-se com um carro já estacionado com três indivíduos em seu interior. Foi empurrado para dentro do carro e coloca deitado no banco traseiro. Apenas dois dos indivíduos ficaram no veículo, nos bancos dianteiros. Eles falavam que só queriam o caminhão. Rumaram ao bairro Engordadouro, em Jundiaí, onde foi amarrado e permaneceu cerca de 40min. transitando com os indivíduos. Posteriormente, um terceiro indivíduo entrou no veículo, ao seu lado, no banco traseiro, tendo sido levado até um local de mata, onde em princípio ficou sentado no chão. Disse que o local parecia um ponto de "nóia", com muita sujeira e lixo, com passagens que pareciam um labirinto e que, posteriormente, foi levado mais para o fundo da mata, onde teve as mãos amarradas a uma árvore e os tornozelos amarrados. Ficou dessa forma até umas 18h aproximadamente, até ser solto em um dos caminhos dentro da mata e conseguir ajuda. Ficou em poder dos indivíduos aproximadamente das 13h às 18h.

Thiago Oliveira Ferreira, representante da vítima Comtécnica Comércio de Produtos Agropecuários, em juízo, afirmou que foi o responsável por comparecer à delegacia no dia roubo e retirar o caminhão. Não sabe se havia carga, mas crê que o caminhão estava vazio quando do crime.

Já as testemunhas de acusação Maykon Kildery Castro Candido e Juliana Pires de Souza Bernardelli, policiais militares, corroborando os relatos prestados na fase

policial, esclareceram como se deu a abordagem do réu, o qual estava na direção do caminhão roubado. Afirmaram que o abordaram em um local comumente utilizado como destino de caminhões roubados e que, ao avistar a viatura, o réu tentou se esconder. Abordado, ele falou sobre o roubo, bem como que a vítima estava detida, e disse que sua participação era conduzir o caminhão até determinado local, pelo que receberia a quantia de R\$ 1.000,00.

Nem se argumente que a palavra da vítima, isoladamente considerada, não pode servir de lastro para a determinação da procedência da ação penal.

Como é cediço, em crimes cuja nota de clandestinidade gera a certeza do sucesso da empreitada criminosa, mostra-se de maior valor probatório a palavra da vítima, notadamente quando prestada de forma lúcida, como ocorre nos presentes autos.

Ademais, não se concebe que a vítima de um crime de roubo qualificado tenha interesse em acusar injustamente pessoa que sequer conhece.

A palavra da vítima em delitos patrimoniais sempre foi a viga mestra da construção probatória: segura, firme e coerente com os demais elementos de prova, não pode ser desconsiderada, privilegiando-se a versão do réu, ainda mais quando não traz, este, elementos que deem suporte a sua versão.

Em crimes contra o patrimônio, a declaração da vítima merece toda credibilidade porque, com raríssimas exceções, a ação dos roubadores é levada a efeito de maneira dissimulada, a fim de evitar a presença de testemunhas e, além disso, suas palavras são contra pessoa que, eventualmente, vem a conhecer de um roubo, não se podendo cogitar de parcialidade.

Aliás, acerca da importância da palavra da vítima: "ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. A cada dia mais se justifica a extrema valia à declaração da vítima, que incrimina com destemor agente que ousa cometer roubo, sem embargo da notória gravidade da infração e que bem personifica o seu praticante. Quando firme e coerente com outros elementos de prova, é sem sentido procurar desprestigiar o reconhecimento feito pelo ofendido, que em regra não possui desiderato outro senão o de relatar fielmente os fatos e apontar o seu autor." (TJSP - Ap. Crim. nº 993 07.034867-4, Ribeirão Pires, 2ª Câ. "C" do 1º Grupo de Câ. da Séc. Criminal, j. em 19 de setembro de 2008, rel. DES. ANDRÉ DE OLIVEIRA)

"A palavra da vítima é a pedra angular do edifício probatório se em harmonia com os mais elementos dos autos justifica a procedência da pretensão punitiva e a condenação do réu." (TJSP - Ap. Crim. nº 993.08.036749-3, São Paulo, 5ª Câ. Dto. Criminal, j. em 11 de setembro de 2008, rel. DES. CARLOS BIASOTTI).

"A vítima é sempre pessoa categorizada a reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência, suportou o prejuízo e não se propõe a acusar inocente, senão procura contribuir como regra para a realização do justo concreto. Em nada interfere o nervosismo da vítima de roubo na idoneidade do reconhecimento a que procede. Ao contrário. Uma vítima emotiva é aquela que melhores condições tem para auxiliar na formação da vontade judicial, trazendo certeza ao juízo de que se emociona justamente por encontrar-se diante de quem a submeteu a trauma indelével" (TACRIM-SP - Ap. - Rel. Renato Nalini - j. 11.05.1998 - RJTACRIM 39/255).

Desta forma, a negativa do réu em Juízo restou isolada das demais provas produzidas.

Importa observar que as provas amealhadas aos autos corroboram o relato que ele estava presente no momento do crime, sendo inequívoca sua participação na empreitada criminosa, a qual consistiu em transportar o caminhão roubado.

Além disso, não há que se falar em participação de menor importância, na medida em que aderiu ao propósito de atentarem contra o patrimônio alheio, mediante o emprego de violência e grave ameaça, não havendo nos autos nenhum indício de que o réu tenha pretendido participar de crime diverso ou mais brando. Evidencia-se, ao contrário, que agiu dolosamente e atuou de forma ativa e efetiva com o outro indivíduo, cada qual aderindo ao comportamento delituoso do outro e visando o sucesso do propósito inicial de subtrair bens da vítima.

No que pertine às qualificadoras de concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima, da mesma forma, a palavra da vítima não deixa margem a dúvidas no sentido de que os agentes atuavam em conjunto entre si e com unidade de desígnios, objetivando a subtração dos bens, bem como que teve restringida sua liberdade,

inclusive tendo sido mantido preso por cerca de 5h.

Tais qualificadoras foram descritas em detalhes pela vítima que indicou o "modus operandi" e a forma como se deu a fuga do local.

Ademais, não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para aquele tipificado no artigo 180 do CP, notadamente porque, uma vez comprovadas materialidade e autoria do crime de roubo, demonstrou-se que o acusado não adquiriu ou recebeu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, mas, de fato, roubou os bens das vítimas, sendo impossível, portanto, a desclassificação pretendida.

Desse modo, a absolvição por falta de provas é meta impossível de ser alcançada, já que a dinâmica dos fatos conduz à conclusão desfavorável ao acusado.

Assim, e evidenciada a responsabilidade do réu pelo crime que lhes é imputado, passo à dosagem das penas, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase, observo que o réu é primário e não possui maus antecedentes.

Desta forma, fixo sua pena no mínimo legal previsto para o crime que lhe é imputado, estabelecendo-a em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes a considerar, razão pela qual, nesta fase da dosimetria da pena, também deve ser mantida a pena base fixada.

Na terceira fase, considerando o reconhecimento das qualificadoras referentes ao concurso de agentes e à restrição de liberdade da vítima, elevo a pena aplicada em 1/3 (um terço), estabelecendo-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantida a unidade no piso mínimo, pena esta que torno definitiva ante a ausência de modificadoras a considerar.

O réu iniciará o cumprimento da pena no regime fechado, sendo este o mais adequado para o cumprimento dos requisitos de prevenção e repressão ao crime praticado, sendo-lhe negado o direito de recorrer desta sentença em liberdade, uma vez que se encontram presentes os requisitos que determinaram a manutenção da custódia cautelar reforçados, ainda mais, por esta sentença.

III - Dispositivo. Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para CONDENAR CHARLES JUNIOR FERREIRA ALVES, qualificado nos autos, por infração ao disposto no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, do Código Penal, a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo, em regime inicial fechado, tudo conforme fundamentação acima.

Defiro a gratuidade judiciária, nos termos da Lei.

Recomende-se o réu onde se encontrar.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, extraia-se guia de recolhimento, procedam-se as anotações e as comunicações necessárias, inclusive ao Setor de Guarda de Objetos da Comarca, se preciso, autorizando a destruição das apreensões até então não reclamadas, cumpra-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 201 do Código de Processo Penal e, com as cautelas de praxe, archive-se.

P. I. Cumpra-se.

Jundiaí, 1 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA